

上海市奉贤区人民法院

刑事判决书

(2025)沪0120刑初15号

公诉机关上海市奉贤区人民检察院。

被告人闫某，男，因涉嫌危险驾驶犯罪，于2024年9月13日被刑事拘留，同年9月20日被取保候审。

上海市奉贤区人民检察院以沪奉检刑诉〔2025〕8号起诉书指控被告人闫某犯危险驾驶罪，于2025年1月8日向本院提起公诉。本院于2025年1月9日受理后，依法适用刑事认罪认罚案件速裁程序，实行独任审判，于2025年1月17日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人闫某到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明，2024年9月12日14时40分许，被告人闫某酒后驾驶号牌为苏EXXXXX5的小型客车，行驶至本市奉贤区某路南约1500米处，发生撞击路边护栏的单车事故，致车损、护栏损坏，后被处警民警查获。经调查认定，被告人闫某负事故全部责任。经鉴定，案发时被告人闫某血液乙醇浓度为2.44mg/ml。

上述事实，被告人闫某在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人闫某的供述，证人蔡某的证言及辨认笔录、公安交通管理部门行政处罚决定书、道路交通事故现场图，当事人血样提取登记表、血液样本提取笔录、某某中心司法鉴定意见书，道路交通事故认定书（简易程序），物损评估意见书，受损物品、设施勘估表，电子发票，驾驶人基本信息、情况说明，机动车详细信息，刑事判决书，公安机关出具的案发经过、工作情况，常住人口基本信息等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人闫某在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已触犯刑律，构成危险驾驶罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人闫某醉酒驾驶机动车发生交通事故负事故全部责任且五年内曾因危险驾驶行为被判刑，依法从重处罚。被告人闫某到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人闫某亦能认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人闫某已经赔偿事故相对方经济损失，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。为严肃国家法制，维护道路运输的正常秩序，确保公共安全，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：

被告人闫某犯危险驾驶罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币六千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 员

杨国志

书 记 员

陆志群

二〇二五年一月十七日